

PREPARE MON CONCOURS

Résumé 29

La loi 10-22 Agence Des Médicaments



06 16 03 08 31



slit-anass

ANASS SLIT- INFIRMIER POLYVALENT

Introduction

Le ministre de la santé et de la protection sociale, Khalid Ait Taleb, a affirmé mardi que le projet de loi N°10.22 relatif à la création de l'Agence marocaine du médicament et des produits de santé vise à assurer la souveraineté médicamenteuse, la disponibilité des médicaments et des produits de santé ainsi que leur sécurité et qualité.

Lors de sa présentation du projet de loi devant la commission des secteurs sociaux à la Chambre des représentants, M. Ait Taleb a indiqué que l'Agence sera chargée de “mettre en œuvre les orientations stratégiques de la politique du pays visant à assurer la souveraineté médicamenteuse, la disponibilité des médicaments et des produits de santé ainsi que leur sécurité et qualité”.

Il a, par ailleurs, souligné que le texte accorde à l'Agence l'attribution de coordonner l'élaboration de la politique pharmaceutique nationale et de contribuer à sa mise en œuvre, son suivi et son évaluation, de veiller à la régulation et le contrôle du secteur pharmaceutique et des produits de santé, et d'assurer l'accès aux médicaments et produits de santé, outre leur disponibilité, qualité et efficacité.

L'Agence aura également pour mission de veiller au respect des exigences législatives et réglementaires liées aux substances toxiques, notamment les stupéfiants, les psychotropes et les précurseurs chimiques, et de contribuer au développement de l'industrie pharmaceutique et des produits de santé, particulièrement l'industrie locale des médicaments génériques et bio similaires.

Ce projet de loi charge, par ailleurs, l'agence de contribuer à la vigilance sanitaire et épidémique, de mener des opérations de sensibilisation, d'encadrement et de communication, et de présenter chaque expérience dans son domaine de spécialisation en vertu des accords ou dans un cadre contractuel et ce, au profit de toute personne du droit public et privé.

CHAPITRE PREMIER : DÉNOMINATION ET OBJET

Il est créé, sous la dénomination « Agence Marocaine des Médicaments et des Produits de Santé », **une personne morale de droit public dotée de l'autonomie financière**. Elle est désignée ci-après par « l'Agence ».

Le **siège** est fixé à **Rabat**, avec possibilité de représentations territoriales.

On entend par « médicaments et produits de santé » ce qui suit :

1. Les médicaments :

- ❖ Le médicament au sens des articles premier et 2 de la loi n° 17-04 portant Code du médicament et de la pharmacie ;

2. Les produits de santé :

- ❖ Les dispositifs médicaux au sens de la loi n° 84-12 relative aux dispositifs médicaux ;
- ❖ Les réactifs de diagnostic in vitro au sens de l'article premier de la loi n° 11-08 relative aux réactifs de diagnostic in vitro ;
- ❖ Tous les autres produits de santé dont la liste est fixée par un texte réglementaire.

L'Agence est soumise **à la tutelle de l'État**, laquelle a pour objet de veiller au respect, par ses organes compétents, des dispositions de la présente loi, notamment celles relatives aux missions qui lui sont dévolues, et de manière générale, de veiller à l'application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux établissements publics.

L'Agence est également soumise au **contrôle financier de l'État** applicable aux établissements publics, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

CHAPITRE II : MISSIONS ET ATTRIBUTIONS

L'Agence est chargée de mettre en œuvre les orientations stratégiques de la politique de l'État visant à garantir la souveraineté médicamenteuse, ainsi que la disponibilité, la sécurité et la qualité des médicaments et des produits de santé.

À cet effet, l'Agence est chargée de ce qui suit :

1. Coordonner l'élaboration de la politique nationale du médicament et contribuer à sa mise en œuvre, son suivi et son évaluation
2. Veiller à la régulation et au contrôle du secteur des médicaments et des produits de santé ;
3. Veiller, dans la limite de ses compétences, à garantir la disponibilité des médicaments et des produits de santé, l'accès à ceux-ci, ainsi que leur qualité, leur sécurité et leur efficacité
4. Veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives aux substances toxiques, notamment les substances stupéfiantes, les psychotropes et les précurseurs chimiques
5. Contribuer au développement du secteur de l'industrie pharmaceutiques et des produits de santé, en particulier l'industrie locale des médicaments génériques et des bio similaires
6. Établir et mettre à jour la liste des médicaments essentiels
7. Assurer la prévention, la vigilance et l'analyse des risques sanitaires dans le domaine des médicaments et des produits de santé, en coordination avec les secteurs concernés

LES ATTRIBUTIONS

1 - Dans le domaine de la régulation et de l'encadrement du secteur pharmaceutique et des produits de santé :

- ❖ **Veiller** au respect des textes législatifs et réglementaires relatifs aux médicaments et aux produits de santé, notamment ceux liés à leur fabrication, leur importation, leur exportation, leur distribution, leur commercialisation ainsi qu'à leur dispensation
- ❖ **Proposer** le prix de vente des médicaments, conformément à la législation en vigueur

- ❖ **Élaborer** le cadre des prix des dispositifs médicaux et recevoir les déclarations des prix de vente par les établissements de fabrication ou d'importation, conformément à la législation en vigueur

2 - Délivrer les actes administratifs et recevoir les déclarations suivantes, conformément à la législation en vigueur :

- ❖ Les actes administratifs prévus par la législation relative au domaine des médicaments et des produits de santé
- ❖ Les actes administratifs et les documents relatifs aux substances vénéneuses, notamment les médicaments classés comme stupéfiants, les psychotropes et les précurseurs chimiques
- ❖ L'autorisation préalable et définitive pour la création et l'ouverture d'un établissement pharmaceutique industriel ou d'un établissement pharmaceutique de distribution **en gros**
- ❖ L'autorisation d'exercer en qualité de pharmacien responsable, délégué ou adjoint auprès d'un établissement pharmaceutique industriel ou d'un établissement pharmaceutique de distribution en gros
- ❖ Le certificat d'agrément des sites de réalisation des essais cliniques et des recherches cliniques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection des personnes participant aux recherches biomédicales
- ❖ Autoriser la réalisation des essais cliniques et des recherches cliniques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection des personnes participant aux recherches biomédicales
- ❖ Recevoir la déclaration relative aux établissements de fabrication, d'importation, d'exportation, de distribution et de maintenance des dispositifs médicaux
- ❖ Recevoir la déclaration relative à tout établissement envisageant de fabriquer, d'importer, d'exporter ou de distribuer des réactifs
- ❖ Délivrer le certificat d'agrément des organismes d'évaluation technique des caractéristiques analytiques et diagnostiques des réactifs

3 - Dans le domaine du contrôle de la qualité des médicaments et des produits de santé :

- ❖ Effectuer le contrôle technique et le contrôle de qualité relatifs aux médicaments et aux produits de santé
- ❖ Veiller au contrôle de la bonne promotion des médicaments et des produits de santé, ainsi qu'à l'exactitude et à la véracité des informations s'y rapportant
- ❖ Procéder aux opérations de contrôle et d'inspection des pharmacies, des stocks de médicaments dans les cliniques et établissements assimilés, des établissements pharmaceutiques industriels, des établissements pharmaceutiques de distribution en gros et des dépôts de médicaments
- ❖ Superviser l'inspection des établissements de fabrication, d'importation, d'exportation, de distribution et de maintenance des dispositifs médicaux
- ❖ Procéder à l'inspection des établissements assurant la fabrication, l'importation, l'exportation ou la distribution de réactifs
- ❖ Contrôler les stocks de réserve de médicaments, conformément à la législation en vigueur, afin de garantir l'approvisionnement normal du marché
- ❖ Contribuer, en ce qui la concerne, à la lutte contre le circuit illicite des médicaments et des produits de santé
- ❖ Contribuer, en ce qui la concerne, aux efforts de l'État visant à lutter contre le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes
- ❖ Contribuer, avec les parties concernées, à l'amélioration de l'activité pharmaceutique au sein des établissements de santé publics

L'Agence est également chargée de ce qui suit :

- ❖ Contribuer au développement de la recherche scientifique et à la réalisation des recherches et études relatives à ses domaines de compétence, en coordination avec les différents organismes et organisations concernés
- ❖ Émettre des avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires qui lui sont soumis par le gouvernement, et formuler des propositions concernant la législation relative aux médicaments et aux produits de santé
- ❖ Émettre des avis sur toutes les questions qui lui sont soumises en lien avec sa compétence

- ❖ Fournir toute expertise relevant de ses domaines de compétence, en vertu de conventions ou dans un cadre contractuel, selon le cas, au profit de toute personne morale de droit public ou privé
- ❖ Mener, en ce qui la concerne, des opérations de sensibilisation, de vulgarisation, d'encadrement et de communication
- ❖ Veiller à la mise en place et à la mise à jour d'une base de données relative aux médicaments et aux produits de santé

L'Agence peut, dans le cadre de l'échange d'expertises, conclure des contrats ou des conventions de partenariat avec des acteurs locaux ou internationaux dans son domaine de compétence.

Elle peut également participer aux travaux des instances nationales et internationales dans les domaines relevant de ses attributions.

CHAPITRE III : ORGANES D'ADMINISTRATION ET DE GESTION

Il gère par le conseil d'administration et dirige par un directeur.

Le conseil d'administration ;

Le conseil d'administration de l'Agence se compose de membres représentant l'administration, ainsi que de personnalités reconnues pour leur compétence et leur expertise scientifique et technique ou leurs connaissances juridiques dans le domaine des médicaments et des produits de santé.

Le président du conseil d'administration de l'Agence peut inviter à assister aux réunions du conseil, à titre **consultatif**, toute personne dont il juge la participation utile en raison de ses connaissances et de son expérience dans les domaines de compétence de l'Agence.

Le conseil d'administration de l'Agence dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de l'Agence.

- ❖ Elaboration la politique générale de l'Agence dans le cadre des orientations fixées par le gouvernement
- ❖ Approbation le programme d'action annuel et pluriannuel de l'Agence
- ❖ Fixer les tarifs des rémunérations pour les services rendus aux tiers par l'Agence
- ❖ Adoption le statut du personnel de l'Agence, élaboré par le directeur
- ❖ Approbation l'organigramme de l'Agence, élaboré par le directeur
- ❖ Approbation le rapport annuel élaboré par le directeur
- ❖ Approbation les projets de conventions de partenariat avec les organismes nationaux et étrangers
- ❖ Arrêter le budget annuel de l'Agence, les programmes prévisionnels pluriannuels, leurs modalités de financement ainsi que les données y afférents
- ❖ Décider de l'acquisition, de l'aliénation ou de la location de biens immeubles par l'Agence, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur
- ❖ Adoption le règlement fixant les règles et les modes de passation des marchés de l'Agence, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur

Le conseil d'administration peut prendre toute mesure afin de réaliser des audits ou des évaluations périodiques du fonctionnement de l'Agence. Il peut également créer tout comité dont il détermine les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement.

Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son **président**, à l'initiative de ce dernier ou à la demande du tiers **1/3** des membres du conseil, chaque fois que nécessaire et au **moins deux fois par an**, comme suit :

1. **Avant le 30 juin**, pour approbation les états de synthèse de l'exercice clos ou écoulé
2. **Avant le 30 novembre**, pour examiner et arrêter le budget de l'année suivante, ainsi que les programmes prévisionnels pluriannuels et les états y afférents

Le directeur assiste, à titre consultatif, aux réunions du conseil d'administration et assure les fonctions de rapporteur. Le conseil peut lui accorder délégation pour le règlement de déterminées.

Pour la validité des délibérations du conseil d'administration, la présence ou la représentation d'au moins la **moitié** de ses membres est requise.

En cas d'absence de **quorum** lors de la première réunion, une convocation est adressée pour une seconde réunion ; dans ce cas, le conseil délibère valablement sans condition de quorum.

Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le directeur

Le directeur de l'Agence est nommé conformément à la législation en vigueur.

Le directeur est investi de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l'Agence. À cet effet, il est chargé notamment de ce qui suit :

- ❖ Exécuter les décisions du conseil d'administration
- ❖ Gérer les affaires de l'Agence, coordonner ses activités et agir en son nom ;
- ❖ Ordonnancer le recouvrement des recettes de l'Agence et l'engagement de ses dépenses
- ❖ Élaborer le projet de budget de l'Agence et les programmes prévisionnels pluriannuels
- ❖ Élaborer le projet de statut du personnel de l'Agence en vue de le soumettre au conseil d'administration pour approbation
- ❖ Élaborer l'organigramme de l'Agence et le soumettre au conseil d'administration pour approbation
- ❖ Délivrer les actes ou documents administratifs
- ❖ Gérer les services et les ressources humaines, et procéder aux nominations aux postes de l'Agence, conformément à son organigramme et au statut de son personnel
- ❖ Régler les questions pour lesquelles il a reçu délégation du conseil d'administration
- ❖ Représenter l'Agence auprès de l'État, de toutes les administrations et organismes publics ou privés ainsi qu'envers les tiers, et accomplir tous les actes conservatoires

- ❖ Représenter l'Agence en justice, ester en justice pour la défense de ses intérêts et en informer le conseil d'administration
- ❖ Élaborer un rapport annuel sur les activités de l'Agence et le soumettre au conseil pour approbation

Le directeur peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs et attributions aux responsables et au personnel de l'Agence.

CHAPITRE IV : ORGANISATION FINANCIERE

Le budget de l'Agence comprend :

1. Des ressources :

- ❖ Les revenus issus de ses activités et des services qu'elle rend, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur
- ❖ Les subventions accordées par l'État, les collectivités territoriales ou toute personne morale de droit public ou privé, sous réserve qu'elles ne proviennent pas d'établissements privés opérant dans le domaine de compétence de l'Agence
- ❖ Les revenus des biens meubles et immeubles appartenant à l'Agence
- ❖ Le revenus dons et legs, sous réserve qu'ils ne proviennent pas d'établissements privés ou d'organismes opérant dans le domaine de compétence de l'Agence
- ❖ Les autres recettes

2. Des dépenses :

- ❖ Les dépenses de fonctionnement
- ❖ Les dépenses d'équipement et d'investissement
- ❖ Les autres dépenses liées aux missions dévolues à l'Agence

CHAPITRE V : RESSOURCES HUMAINES

Pour l'accomplissement de ses missions, l'Agence dispose d'un personnel composé de :

1. **Cadres et agents** recrutés conformément au statut de son personnel ;
2. **Fonctionnaires en détachement** auprès d'elle, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

L'Agence peut faire appel à des experts ou des conseillers, engagés par voie contractuelle pour accomplir des missions déterminées et pour une durée limitée.

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Sont rattachés d'office à l'Agence les fonctionnaires titulaires et stagiaires exerçant leurs fonctions, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à la Direction du Médicament et de la Pharmacie relevant de l'autorité gouvernementale chargée de la santé.

Les fonctionnaires détachés auprès de l'Agence en vertu du premier paragraphe ci-dessus peuvent, sur leur demande et après accord du directeur de l'Agence, être intégrés dans les cadres de l'Agence conformément au statut de son personnel, et ce, dans un **délai maximum de 6 mois** à compter de la date d'entrée en vigueur dudit statut.

À l'expiration de ce délai, il est mis fin au détachement des fonctionnaires n'ayant pas été intégrés à l'Agence, lesquels sont réintégrés au sein du secteur chargé de la santé.

Les fonctionnaires détachés conservent l'intégralité des droits et avantages dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine, et ce, jusqu'à l'adoption du statut propre au personnel de l'Agence.

La situation conférée par le statut propre au personnel de l'Agence aux fonctionnaires détachés et intégrés, en application des dispositions ci-dessus, ne peut en aucun cas être moins favorable que celle dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine à la date de leur détachement.

Les services accomplis par les intéressés dans leur administration d'origine sont considérés comme ayant été accomplis au sein de l'Agence.

Nonobstant toutes dispositions contraires, les fonctionnaires mentionnés ci-dessus demeurent affiliés, en ce qui concerne le régime de l'Assurance Maladie Obligatoire (AMO) et les régimes de retraites de base et complémentaires, aux caisses et organismes auxquels ils versaient leurs cotisations à la date de leur détachement.

Sont mis gratuitement à la disposition de l'Agence, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les biens immeubles et meubles relevant du domaine de l'État, affectés à la Direction du Médicament et de la Pharmacie relevant de l'autorité gouvernementale chargée de la santé et nécessaires au fonctionnement de l'Agence.

La liste desdits biens immeubles et meubles est fixée par un texte réglementaire.

Les archives, documents et dossiers propres à la Direction du Médicament et de la Pharmacie sont transférés à l'Agence à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

L'Agence est substituée à l'État dans l'ensemble de ses droits et obligations relatifs à ce qui suit :

- ❖ Tous les marchés ainsi que tous les contrats et conventions conclus par la Direction du Médicament et de la Pharmacie avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et qui n'ont pas été définitivement liquidés à ladite date. L'Agence procède au règlement desdits marchés, conventions et contrats selon les modalités et conditions qui y sont prévues ;
- ❖ Tous les actes, de quelque nature que ce soit, en rapport avec les missions de l'Agence.

Toute référence à la Direction du Médicament et de la Pharmacie figurant dans la législation en vigueur est considérée comme une référence à l'Agence. Cette dernière remplace ladite Direction dans toutes les instances dont celle-ci est membre.

Article 27

La présente loi entre en vigueur à compter de la date de publication au Bulletin Officiel des textes réglementaires nécessaires à son application.

Lesdits textes réglementaires doivent être publiés dans un délai maximum d'un an à compter de la date de publication de la présente loi au Bulletin Officiel.

Toutefois, les dossiers de demandes d'autorisations déposés auprès du Secrétariat Général du Gouvernement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que la délivrance des autorisations y afférentes, demeurent soumis à la procédure en vigueur avant ladite date.